



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 ביוני 2024

1769

י"ג בסיוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 76) (חובות בסכום נמוך ועיקול מיטלטלין).

התשפ"ד-2024 1138

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 76) (חובות בסכום נמוך ועיקול מיטלטלין), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 8 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8(ד), במקום "19", "25" יבוא "19", 21(א2), 25".
- הוספת סעיף 110 2. בחוק העיקרי לפני סעיף 11 יבוא:
- "חובות בסכום נמוך
110. (א) על אף האמור בסעיף 10, לעניין בקשה לביצוע פסק דין כספי או כל חיוב כספי אחר שניתן לפי חוק לבצעו כמו פסק דין של בית משפט, שסכומו אינו עולה על 4,500 שקלים חדשים, לא יישא חייב שאינו תאגיד בשכר טרחת עורך דין בסכום העולה על 236 שקלים חדשים או בשיעור העולה על 10% מסכום החוב, לפי הגבוה, ואולם רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט אחרת, על פי בקשה שהוגשה לו, במקרים שבהם לדעתו הדבר מוצדק בנסיבות העניין בשל מורכבותו.

ד ב ר י ה ס ב ר

- כללי** הצעת החוק נועדה להבטיח מידתיות בתוספות המתווספות על חובות, לטובת החייבים והנושים כאחד, וכן להבטיח מידתיות בשימוש בכלי של עיקול מיטלטלין לשם גביית חובות.
- לחוק המוצע שתי מטרות עיקריות:
- הגבלת שכר טרחת עורך דין בתיקי הוצאה לפועל הנפתחים בשל חובות בסכום נמוך – חובות בהוצאה לפועל נגבים כאשר על קרן החוב מתווספים אגרה ושכר טרחת עורך דין. מייד עם פתיחת התיק מתווספים על החוב אגרה וכן שכר טרחה א', ובהמשך ניהול התיק מתווסף שכר טרחה ב'. תוספות אלה גורמות לכך שהחוב גדל באופן לא פרופורציונלי לערך הקרן ומכביד על החייבים באופן לא מידתי, שכן תשלום שכר הטרחה מגולגל אליהם. במטרה להבטיח מידתיות ולעודד חייבים להסדיר את החוב, מוצע להרחיב את ההסדר שנקבע ביחס לגביית חובות עד לסך של 4,500 שקלים חדשים, המשולמים למועצות המקומיות ולעיריות, במסגרת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב-2022 (להלן – תיקון מס' 151), כך שהסדר זה יחול על כלל החובות הנגבים במערכת ההוצאה לפועל עד לסך של 4,500 שקלים חדשים. לפי ההסדר האמור, שכר טרחת עורכי הדין מוגבל בתיקים אלה לסכום של 236 שקלים חדשים בלבד או עד 10% מסכום החוב (לפי הגבוה);
 - החמרת התנאים לעיקול מיטלטלין מביתו של חייב כדי לצמצם את השימוש בכלי זה – מוצע להחמיר את התנאים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן –
- החוק), לנקיטת הליך של עיקול מיטלטלין מביתו של חייב שהוא יחיד, ולהגביר את מעורבות רשם ההוצאה לפועל בנקיטת הליך כאמור, במטרה להבטיח שההליך יינקט אך ורק כאשר יש בביצועו תועלת ממשיה.
- סעיף 1** כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 4 להצעת החוק, התיקון המוצע במסגרת אותו סעיף נועד להחמיר את התנאים לנקיטת הליך של עיקול מיטלטלין מביתו של חייב ולהגביר את מעורבות רשם ההוצאה לפועל בנקיטת ההליך. כהשלמה לאותו תיקון, מוצע לתקן את סעיף 8(ד) לחוק. הסעיף האמור מסמיק כיום את שר המשפטים לקבוע בצו הליכים אשר יינקטו על ידי לשכת הוצאה לפועל על פי בקשת הזוכה בלבד. מוצע להחריג מגדר הליכים אלה את האפשרות להורות על עיקול מיטלטלין מבית החייב, מאחר שעל פי המוצע עיקול כאמור ידרוש מעתה החלטת רשם.
- סעיפים** מוצע להשוות, בכל הנוגע לשכר טרחת עורך דין, את מצבם של כלל החובות בשיעור של עד 4,500 שקלים חדשים, הנגבים בהוצאה לפועל, למצבם של חובות הנגבים היום בהוצאה לפועל בעבור מועצות מקומיות ועיריות.
- חובות בהוצאה לפועל נגבים כאשר על קרן החוב מתווספים אגרה ושכר טרחת עורך דין. מייד עם פתיחת התיק בהוצאה לפועל, מתווספים לחוב אגרה וכן שכר טרחה א', ובהמשך ניהול התיק מתווסף שכר טרחה ב'.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ד עמ' 145.

(ב) (1) סכום שכר הטרחה האמור בסעיף קטן (א) יעודכן ב־1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(2) סכום שכר הטרחה המעודכן יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של 50 אגורות או יותר יעוגל כלפי מעלה.

(3) עודכן שכר טרחה לפי סעיף קטן זה, ייעשה העדכון הבא של אותו שכר טרחה לגבי סכום שכר הטרחה המעודכן לפני שעוגל לפי פסקה (2), ואולם חלקי אגורה לא יובאו בחשבון.

(4) שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את סכום שכר הטרחה המעוגל.

(ג) הוראות סעיף 9(ד) ו־9(ה), לעניין צירוף ריבית לחוב ולעניין התווספות דמי פיגורים, יחולו גם לעניין חוב של שכר עורך דין לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "יום הוצאתן" יבוא "יום הגשת בקשת הביצוע".

3. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "שייקבע לפי סעיף 10(א)" יבוא "או לשכר טרחת עורך דין כאמור בסעיף 10ג".

ד ב ר י ה ס ב ר

עדכון שיעור שכר הטרחה יתבצע אחת לשנה, ב־1 בינואר, בהתאם לשינוי המדד, שבדי שלמים של הסכומים יעוגלו לסכומים עגולים, הכול לפי מנגנון העדכון המוצע בסעיף 10ג(ב) ו־9(ד) לחוק כנוסחו המוצע. מאחר שמדובר במנגנון הצמדה שנתי, מדי 1 בינואר, הרי ההצמדה תיעשה בהשוואה למדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת. בהקשר זה מוצע, לשם הוודאות, לקבוע במפורש בסעיף 9 להצעת החוק את המועד שבו ייעשה העדכון הראשון של הסכום.

יובהר כי הסכום האמור משקף שכר טרחה כולל מס ערך מוסף, כפי שהובהר בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בעניין תיקון מס' 151.

בסעיף 10ג(ג) לחוק כנוסחו המוצע, מוצעת הוראה מקבילה להוראת סעיף 10(ה) לחוק, אשר ייכנס לתוקף ביום תחילתו של חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד–2023, ולפיה צירוף ריבית שקלית ודמי פיגורים לחוב שכר טרחה ייעשה מיום הגשת בקשת הביצוע. כמו כן, מוצע בהתאם לקבוע את תחילתה של ההוראה ליום תחילתו של החוק האמור (ראו סעיף 8(ג) להצעת החוק).

סעיף 3 לנוכח התיקון המוצע בסעיף 2 להצעת חוק, נדרשת התאמה בסעיף 20 לחוק המצוי בפרק א' לחוק ועניינו הוצאה לפועל במסלול מקוצר, ומוצע להוסיף להוראות הנוכחות בו לעניין שכר טרחה הפניה לסעיף 10ג המוצע במסגרת הצעת חוק זו.

מצב דברים זה מביא לגידול לא מידתי של החוב, שמגיע לערכים הגבוהים בצורה ניכרת מערך הקרן, לעיתים עד כדי אבסורד, ומייאש את החייבים, שלעיתים נמנעים בשל כך מלשלם את החוב.

במטרה לעודד את החייבים להסדיר את החוב, מוצע להרחיב את ההסדר שחל כיום לפי פקודת העיריות ביחס לגביית חובות בהוצאה לפועל בעבור מועצות מקומיות ועיריות עד לסך של 4,500 שקלים חדשים, וקובע שכר טרחה בסכום קבוע הנמוך באופן משמעותי לעומת זה המשולם כיום לפי החוק (ראו סעיף 1330 לפקודת העיריות). כך שהסדר כאמור יחול על כלל החובות עד לסך של 4,500 שקלים חדשים הנגבים בהוצאה לפועל.

התיקון המוצע בעניין זה, יש בו כדי לייצר אחידות ולבטל שוני שקיים היום בלא הצדקה בין חובות דומים, שכן בדומה לחובות בסכומים נמוכים שנגבים בהוצאה לפועל בעבור רשויות מקומיות לפי ההסדר המתואר לעיל, גם החובות בסכומים נמוכים שאינם חובות לרשויות מקומיות, אשר נגבים בהוצאה לפועל, אינם דורשים הליכי גבייה מורכבים.

לשם ההשוואה מוצע לקבוע כי שכר הטרחה בחובות עד סכום זה יעמוד על 236 שקלים חדשים (בהתאם לסכום הקבוע היום בפקודת העיריות) או 10% מסכום החוב, כלומר עד 450 שקלים חדשים, לפי הגבוה, לכל היותר.

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "הוראות סעיף קטן (א)" יבוא "הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(2)";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות" יבוא "הוגשה בקשה לעיקול מיטלטלין של חייב שהוא עסק או לעיקול מיטלטלין המשמשים לעסק, ובכלל זה עסק שמנהל החייב מבית מגוריו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות" ובמקום הסיפה החל במילים "מטעמים מיוחדים שיירשמו" יבוא "מטעמים שיירשמו";

(3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א') הוגשה בקשה לעיקול מיטלטלין של חייב שהוא יחיד בבית מגוריו, רשאי רשם ההוצאה לפועל –

(1) להורות על עיקול המיטלטלין בדרך של רישום בדוח (להלן – עיקול ברישום) אם התקיימו כל אלה:

(א) החוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על הסכום המנוי בתוספת רביעית א';

(ב) חלפו שישה חודשים מיום המצאת האזהרה לחייב;

(ג) רשם ההוצאה לפועל שוכנע על יסוד בקשת הזוכה, כי ההליך מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בתועלת הכלכלית הצפויה מביצוע ההליך בפגיעה שעלולה להיגרם לחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל שנדרש;

(2) להורות על הוצאת המיטלטלין שנרשמו בדוח כאמור בפסקה (1), מבית מגוריו של החייב, אם התקיימו שני אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום על פי החוק התנאים לביצוע עיקול מיטלטלין בביתו של חייב הם שחלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 2,500 שקלים חדשים. על פי המוצע, התנאים הקבועים היום בחוק לגבי עיקול מיטלטלין בביתו של חייב, יהיו התנאים ביחס לעיקול מיטלטלין בעסק או מיטלטלין משמשים לעסק שמנהל החייב מבית מגוריו.

ביחס לעיקול מיטלטלין מביתו של החייב, מוצע לקבוע תנאים מחמירים יותר. כמו כן מוצע להסדיר בחוק הן את "שלב העיקול ברישום" בביתו של החייב והן את שלב הוצאת המעוקלים. יובהר כי נכון להיום קיימת פרקטיקה, שבמסגרתה בטרם ביצוע הליך הוצאת המעוקלים, מברוע שלב של "עיקול ברישום". עובד מערכת ההוצאה לפועל או עובד מערכת בתי המשפט או בעל תפקיד, כמשמעותו בסעיף 5 לחוק (להלן – הפקיד), מגיעים לביתו של החייב, ומבצעים, אם החייב נמצא בביתו, רישום של המיטלטלין שהם בני עיקול. בשלב זה החייב מועמד כנאמן על המיטלטלין בהתאם לתקנה 49 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ס-1979, כלומר הוא מנוע מלמכור אותם. אם החייב לא נמצא בביתו, או לא מאפשר את כניסת הפקיד, הפקיד משאיר הודעה שלפיה בחלוף תקופה הנקובה בהודעה, יבוצע הליך הוצאת מעוקלים.

סעיפים הליך הוצאת מיטלטלין מביתו של חייב 6, 4 הוא הליך גבייה פוגעני שעלותו בהשוואה להליכים אחרים גבוהה, אך פעמים רבות התועלת הנובעת ממנו לצמצום החוב אינה מצדיקה את נקיטתו. התועלת הנמוכה נובעת, בין השאר, מירידת הערך המתקבל במרוצת השנים האחרונות בעד מיטלטלין משומשים, וכן מעלויות ההוצאה, השינוע והאחסנה שלהם, שכמובן מושטות על החייב. נוסף על כך, הליך זה כרוך בפגיעה בפרטיותם של החייב ובני ביתו, מאחר שהוא כרוך בכניסה לביתם (לצורך רישום המיטלטלין תחילה, ובשלב הזה לשם הוצאתם, ככל שמגיעים לשלב זה) ובחשיפת מצבו הכלכלי של החייב לסביבתו. על כן מוצע להחמיר את התנאים לנקיטת הליך של עיקול מיטלטלין מביתו של חייב, ולהגביר את מעורבות רשם ההוצאה לפועל בנקיטת ההליך במטרה להבטיח כי ההליך יינקט אך ורק כאשר יש בביצועו תועלת ממית.

כמו כן מוצע לבצע הפרדה בין התנאים הנדרשים לעיקול מיטלטלין של חייב שהוא עסק או לעיקול מיטלטלין המשמשים לעסק שמנהל החייב מבית מגוריו, לבין התנאים הנדרשים לעיקול מיטלטלין מביתו של החייב שאינו משמש לעסק כאמור.

(א) הרשם שוכנע, לאחר עיון ברוח שערך מנהל לשכת ההוצאה לפועל בעת ביצוע העיקול ברישום, כי צפויה תועלת כלכלית במכירת המיטלטלין;

(ב) הרשם שקל את קיומן של נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי-הוצאת המיטלטלין, לרבות פגיעה בחייב ובבני המשפחה הגרים עימו, אם נסיבות כאמור פורטו ברוח או הוצגו על ידי החייב.

(3א) הוראות סעיפים קטנים (1א) ו-(2א) לא יחולו לגבי מיטלטלין שהם רכב.

(4א) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הרביעית א'.

תיקון סעיף 22, בסעיף 22(א) לחוק העיקרי – 5.

(1) בפסקה (2), במקום "מערכות בגדים" יבוא "ריהוט, מערכות בגדים" ובמקום "והכלל" הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו החיים עמו" יבוא "בשימוש החייב ובני משפחתו הגרים עימו, למעט מיטלטלין כאמור המשמשים לצורך עסק שמנהל החייב מבית מגוריו";

ד ב ר י ה ס ב ר

זה. בשונה מהליך הרישום של עיקול מיטלטלין אשר מחייב כניסה לביתו או לבית עסקו של החייב, ועל כן כרוך בהוצאות גבייה גבוהות ובפגיעה בפרטיות החייב ובני ביתו, הליך עיקול ברישום של רכב נעשה על דרך משלוח עיקול למשרד הרישוי, בממשק מחשבים, כך שאינה כרוכה בפגיעה בפרטיות החייב ובני משפחתו, אך נקוטו מבטיחה לזוכה כי החייב לא יוכל למכור את רכבו בלא כיסוי החוב. גם ביחס לעלויות ההליך מדובר בהליך שונה, שכן הליך עיקול רכב ברישום אינו כרוך בעלויות, ולכן אינו מגדיל את שיעור החוב. כמו כן, בניגוד למיטלטלין אחרים, מכירת רכב יכולה בדרך כלל להניב סכום לכיסוי החוב שניתן להצדיקו במונחי עלותית תועלת.

תיקון זה, ייכנס לתוקף על פי המוצע מייד עם פרסום החוק ברשומות.

לפי סעיף 8(א) להצעת החוק, שאר התיקונים המוצעים בסעיף 21 לחוק ייכנסו לתוקף בתום חצי שנה מיום פרסומו של החוק המוצע ברשומות (להלן – יום התחילה הנדחה). למעט הסמכת שר המשפטים לשינוי התוספת הרביעית א' לחוק כנוסחה המוצע (סכום החוב המזערי שמאפשר עיקול מיטלטלין), שתיכנס לתוקף בתום שנתיים מיום התחילה הנדחה.

סעיפים בשנים האחרונות הפכו המחשבים האישיים והטלפונים הניידים לכלי עבודה ולימוד חשובים, והשימוש בהם, בייחוד במסגרת בית ספרית, הולך ונעשה משמעותי יותר. דווקא היום, לאחר ההתפרצות וההתפשטות של נגיף הקורונה (COVID-19) והשימוש העולה באפליקציות שונות, בייחוד לצורך לימודים מרחוק, מתחזקת הפגיעה הניכרת הכרוכה בנטילת מחשבים אישיים וטלפונים ניידים, הן של מבוגרים והן של ילדים. על כן, מוצע לקבוע כי מחשבים אישיים וטלפונים

במסגרת עיגון שלב העיקול ברישום בביתו של חייב בחוק, כשלב שדורש החלטה נפרדת של רשם ההוצאה לפועל (ראו סעיף קטן (2א)(1) המוצע), מוצע לקבוע כי ביצוע עיקול ברישום יותנה בהתקיימות התנאים האלה: חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב; החוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 35,000 שקלים חדשים; ורשם ההוצאה לפועל שוכנע על יסוד בקשת הזוכה, כי ההליך מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בתועלת הכלכלית מההליך (כלומר שביצוע העיקול, ההוצאה והמכירה של המיטלטלין יביאו להקטנת החוב). בפגיעה שעלולה להיגרם לחייב ובהליכים אחרים שנגקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל הנדרש.

את סכום החוב המזערי שיהווה תנאי לנקיטת ההליך מוצע לעגן בתוספת הרביעית א' לחוק כנוסחה המוצע, ששר המשפטים יהיה מוסמך לשנותה (ראו סעיף קטן (4א) כנוסחו המוצע), באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. זאת, במטרה לאפשר גמישות והתאמה של הסכום לנסיבות המשתנות.

בשלב ההחלטה בדבר הוצאת מעוקלים מביתו של החייב, מוצע כי הרשם ישקול אם קיימת תועלת כלכלית במכירת המיטלטלין שצוינו ברוח שערך מנהל לשכת ההוצאה לפועל (או בעל תפקיד שהוא הסמך לכך לפי סעיף 5 לחוק), ואם אין נסיבות מיוחדות אשר פורטו ברוח או הוצגו על ידי החייב, המצדיקות את אי-הוצאת המעוקלים.

כמו כן מוצע להבהיר, בסעיף קטן (3א) כנוסחו המוצע, כי האמור בסעיף 21 לחוק אינו חל על מיטלטלין שהם רכב מן הטעם שהליך עיקול רכב הוא הליך שונה מהליך עיקול מיטלטלין, והנימוקים המפורטים לעיל לצמצום השימוש בהליך עיקול מיטלטלין אינם רלוונטיים להליך

(2) אחרי פסקה (6) יבוא:

"(א6) טלפונים ניידים ומחשבים אישיים בשימוש חייב שהוא יחיד ובני משפחתו החיים עימו למעט מיטלטלין כאמור המשמשים לצורך עסק שמנהל החייב".

הוספת תוספת רביעית א' 6. אחרי התוספת הרביעית לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת רביעית א'

(סעיף 21(א2))

35,000 שקלים חדשים".

7. תיקון התוספת החמישית לחוק העיקרי –

(1) במקום פרט (1) יבוא:

"(1) מדפסת";

(2) בפרט (3), המילים "או טלפון נייד" – יימחקו.

8. תחילה (א) תחילתם של סעיפים 1 ו-4 עד 7 לחוק זה, למעט סעיף 21(א3) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4(3) לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו (בסעיף קטן זה – מועד התחילה הנדחה), ואולם תחילתו של סעיף 21(א4) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4(3) לחוק זה, בתום שנתיים ממועד התחילה הנדחה.

(ב) תחילתם של סעיפים 2 ו-3 לחוק זה, למעט סעיף 10ג(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

(ג) תחילתו של סעיף 10ג(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו של חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד-2023.²

9. עדכון ראשון של סכום שכר טרחת עורך דין, לפי סעיף 10ג(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יהיה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025).

ד ב ר י ה ס ב ר

אין די במחשב אחד ובטלפון אחד כדי לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של החייב ובני משפחתו החיים עימו. לנוכח האמור, מוצע להוסיף לרשימת המיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול את המחשבים האישיים והטלפונים הניידים המשמשים את החייב ובני משפחתו, ולתקן בהתאם לכך את התוספת החמישית לחוק.

ניידים המשמשים את החייב ובני ביתו המתגוררים עימו, לא יעוקלו במסגרת הליך ההוצאה לפועל.

כיום, על פי החוק, ניתן לעקל מחשבים אישיים תוך הותרת מחשב אחד בלבד הדרוש לחייב ולבני משפחתו החיים עימו, וכן ניתן לעקל טלפונים ניידים של החייב ובני משפחתו, למעט טלפון נייד בודד או טלפון נייד. כאמור, לנוכח השינויים הניכרים והמתמידים בעולם היום, ככלל,

² ס"ח התשפ"ד, עמ' 145.

